

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1595/2532

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
กบินทร์บุรี

โจทก์

นาย บุญ เท อด หรือ สอด งาม ยิ้ม กับ
พวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 138, มาตรา 288, มาตรา 289, มาตรา 339, มาตรา 340
ตรี

ผู้ตายถูกกระสุนปืนถึงแก่ความตายเนื่องจากจำเลยทั้งสองเป็นผู้ยิงแต่ไม่อาจ
ระบุได้ว่าจำเลยคนใด แม้จะฟังว่าจำเลยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ยิง แต่การที่จำเลยทั้ง
สองต่างก็มีอาวุธปืนพกไปด้วยพร้อมซึ่งทรัพย์ ส่อให้เห็นเจตนาของจำเลยทั้งสองว่าถ้ามี
เหตุการณ์คับขันเกิดขึ้นในการชิงทรัพย์ จำเลยทั้งสองจะใช้อาวุธปืนยิงผู้ที่ต่อสู้หรือ
ขัดขวางปรากฏว่าจำเลยทั้งสองอยู่ด้วยกัน เมื่อยิงแล้วก็วิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์
ขับหนีหลบหนีไปด้วยกันได้โดยได้ยิงปืนอีก 1 ชุด พฤติการณ์ดังกล่าวฟังได้ว่าจำเลยทั้ง
สองร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้ขัดขวางและยิงผู้ตายโดยเจตนาฆ่า.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดกฎหมายหลายกรรมต่างกัน ขอให้ลงโทษ
จำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339, 340 ตรี, 289140, 83, 91,

92 และริบรตจักรยานยนต์และปลอกกระสุนปืนอาก้าของกลาง คืบเครื่องรับวิทยุ กระเป๋ใส่เงิน ชุดพราง กางเกง เสื้อ และปลอกกระสุนปืนขนาด 11 มม. แก่เจ้าของ และเพิ่มโทษจำเลยทั้งสองตามกฎหมาย กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืบหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืบมูลค่า 7,208 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธแต่รับว่าเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดและพ้นโทษมาจริง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตริ,140, 289(2) การกระทำของ จำเลยทั้งสองเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท เรียงกระทงลงโทษ ฐานชิงทรัพย์ โดยมีอาวุธปืนโดยแต่กายให้เข้าใจว่าเป็นทหาร และใช้ยานพาหนะเพื่อให้พ้นจากการจับกุม จำคุกคนละ 7 ปี 6 เดือน และฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้อาวุธปืน และฐานฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสอง เมื่อลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งสองแล้ว จึงไม่อาจเพิ่มโทษจำเลยฐานไม่ขัดหลาบและ ไม่อาจนำโทษจำคุกจำเลยทั้งสองฐานชิงทรัพย์มาเรียงกระทงลงโทษได้จึงคงให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งสองสถานเดียว ริบรตจักรยานยนต์และปลอกกระสุนปืนอาก้าของกลาง คืบวิทยุ กระเป๋ใส่เงิน ชุดพรางกางเกง เสื้อ และปลอกกระสุนปืนขนาด 11 มม. แก่เจ้าของ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืบมูลค่า 7,208บาท แก่ผู้เสียหาย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามที่โจทก์ฟ้อง มีคนร้าย 2 คน ซึ่งต่างก็มีอาวุธปืนยาวติดตัวได้ร่วมกันชิงทรัพย์ของนายสุดีใจ สิทธิผล ผู้เสียหายไปรวมราคาทรัพย์ 9,208 บาท และขณะที่คนร้ายกำลังจะหลบหนีไปจากบ้านผู้เสียหาย นายดาบตำรวจนพดลคันภพิภพ เจ้าพนักงานตำรวจจะจับกุมคนร้ายทั้งสอง เป็นเหตุให้นายดาบตำรวจนพดล ถูกกระสุนปืนถึงแก่ความตาย ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองมีว่า จำเลยทั้งสองเป็นคนร้ายนี้หรือไม่.....พยานหลักฐานโจทก์บ่งชี้ว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันชิงทรัพย์ผู้เสียหายจริงดังที่โจทก์ฟ้อง.....ปัญหาต่อไปมีว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันต่อสู้ขัดขวางและยิงผู้ตายในขณะที่ปฏิบัติการตามหน้าที่โดยเจตนาฆ่าตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงบ่งชี้ชัดว่าผู้ตายถูกกระสุนปืนถึงแก่ความตายเนื่องจากจำเลยทั้งสองเป็นผู้ยิงอย่างแน่นอนเป็นแต่ไม่อาจจะระบุได้ว่าจำเลยคนใดคนหนึ่งหรือจำเลยทั้งสองเป็นผู้ยิงเท่านั้น อย่างไรก็ตามถึงแม้จะฟังว่าจำเลยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ยิงแต่ผู้เดียว แต่การที่จำเลยทั้งสองต่างก็มีอาวุธปืนพกไปร่วมชิงทรัพย์ด้วยกัน เป็นการส่อให้เห็นเจตนาของจำเลยทั้งสองว่าถ้ามีเหตุการณ์คับขันเกิดขึ้นไม่ว่าก่อนหรือขณะหรือภายหลังการชิงทรัพย์และไม่ว่าฝ่ายเจ้าทรัพย์หรือเจ้าพนักงานเป็นผู้ก่อขึ้น จำเลยทั้งสองจะใช้อาวุธปืนยิงผู้ที่ต่อสู้หรือขัดขวางทันทีและขณะที่ยิงก็ได้ความชัดว่าจำเลยทั้งสองอยู่ด้วยกัน เมื่อยิงแล้วก็พากันวิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์ขับหนีไปด้วยกัน โดยได้ยิงปืน อีก 1 ชุดพฤติการณ์ดังกล่าวฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้ขัดขวางและยิงทำร้ายร่างกายผู้ตาย ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานกระทำการตามหน้าที่โดยเจตนาฆ่า จำเลยทั้งสองจึงมีความผิดดังที่โจทก์ฟ้อง.....'

พิพากษายืน.

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ